



X JORNADA DA PRIVACIDADE - TCESP

Orientações da ANPD para o setor público

Gustavo Hennemann - Assessor da Presidência do TCESP

O que vamos discutir

TRÊS BLOCOS



POR QUÊ

contexto + novidades

QUEM?

agentes de tratamento e encarregado de dados pessoais

COMO?

1 - bases legais

2 - compartilhamento das bases de dados

3 - divulgação dos dados pessoais

Uma breve linha da LGPD

COMO CHEGAMOS AQUI

2010

Consulta Pública do Ministério da Justiça sobre anteprojeto de lei.

2018 - AGO.

LGPD é sancionada, após unificação dos projetos da Câmara e do Senado.

2020 - AGO.

LGPD entra em vigor, de forma conturbada, e após disputas políticas sobre a vacância.

2020 - NOV.

ANPD é formalmente instituída, com a nomeação dos cinco diretores.

2022

JAN - ANPD orienta setor público.
FEV - proteção de dados na CR.
JUN - ANPD vira autarquia.

CAPÍTULO IV

DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PELO PODER PÚBLICO

Art. 23. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público [...] deverá ser realizado para o **atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público**, desde que:

I - **sejam informadas as hipóteses** em que, no exercício de suas competências, realizam o tratamento de dados pessoais, **fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas** utilizadas para a execução dessas atividades, em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos;

III - seja indicado um **encarregado** quando realizarem operações de tratamento de dados pessoais, nos termos do art. 39 desta Lei; e

PRIMEIRA PARTE

Quem é quem?

OS AGENTES DE TRATAMENTO (CONTROLADOR E OPERADOR) E A FIGURA DO ENCARREGADO



Dúvida e incerteza

CASOS CONCRETOS EQUIVOCADOS

Resolução 9/2020 - TJDF

Art. 5º No Tribunal, **o Controlador e os Operadores** são respectivamente o **Presidente do Tribunal [...]** e **os servidores e colaboradores** que exerçam atividade de tratamento de dados pessoais na instituição (...).

Provimento 68/2020 - MPRS

Art. 6.º No âmbito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, **os operadores** de dados pessoais **são os membros, servidores e estagiários** da Instituição.

O QUE JÁ FOI DITO PELA ANPD:

CONTROLADOR

“**não são** controladoras as **pessoas naturais** que atuam como profissionais subordinados a uma pessoa jurídica ou como membros de seus órgãos”

Tem **poder de decisão sobre a finalidade** e pontos essenciais.

OPERADOR

É um **terceiro**, que realiza o tratamento em nome do controlador e de acordo com as suas ordens.

Pode decidir coisas como o software ou equipamento utilizado, mas **sem extrapolar a finalidade** definida pelo controlador.

Licenciado a: dssenna@gmail.com

ENCARREGADO

Indicação é **obrigatória!**
De preferência, **formalizada** por contrato ou ato administrativo.

Servidor ou **terceiro**, pessoa **física** ou **jurídica**.

Nome/contato **públicos**.

Missão: ser **ponte** e **orientar** internamente.

SEGUNDA PARTE (1)

Como justificar o tratamento de dados pessoais

BASES LEGAIS COMPATÍVEIS COM A ATIVIDADE DO PODER PÚBLICO

BASES LEGAIS COMPATÍVEIS COM O PODER PÚBLICO - ART. 7º

1

CONSENTIMENTO

I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;

2

OBRIGAÇÃO LEGAL

II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

3

POLÍTICAS PÚBLICAS

III - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas [...]

4

LEGÍTIMO INTERESSE

IX - quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro [...]

Cumprimento de obrigação legal

INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NORMA

ART. 7

O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:
[...]

II - para o cumprimento de **obrigação legal** ou regulatória pelo controlador;



ART. 11

O tratamento de **dados pessoais sensíveis** somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:
[...]

II - sem fornecimento de consentimento [...]:
a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;



ART. 23

O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público [...] deverá ser realizado para o **atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público**, com o objetivo de **executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais** do serviço público, desde que:

Aplicação em dois contextos

Normas de conduta

DETERMINAÇÃO EXPRESSA QUE
ESTABELECE UM COMPORTAMENTO E
SANÇÃO EM CASO DE VIOLAÇÃO

Normas de organização

ESTRUTURAM E FIXAM
COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES
TÍPICAS DAS ENTIDADES E ÓRGÃOS

Execução de Políticas Públicas

DOIS CONCEITOS EXIGIRAM ORIENTAÇÕES

ART. 7º, III

III - pela **administração pública**, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de **políticas públicas** previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei;

Administração Pública

QUEM ESTÁ DENTRO?

"O conceito de “administração pública” deve ser delimitado a partir da definição de Poder Público [...]. Assim, abrange tanto **órgãos e entidades do Poder Executivo quanto dos Poderes Legislativo e Judiciário, inclusive das Cortes de Contas e do Ministério Público**, desde que estejam **atuando no exercício de funções administrativas**."

Política Pública

O QUE ESTÁ DENTRO?

"Recomenda-se que o conceito de política pública seja interpretado de forma ampla, de modo a abranger **qualquer programa ou ação governamental, definido em instrumento formal**, isto é, lei, regulamento ou ajuste contratual, conforme o caso, **cujo conteúdo inclui, em regra, objetivos, metas, prazos e meios de execução.**"

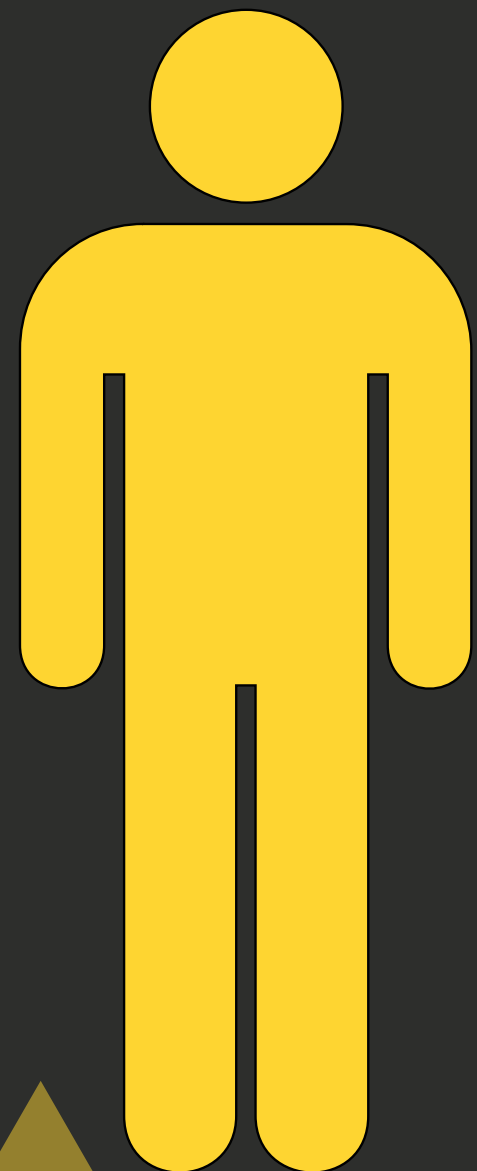
Consentimento

APLICAÇÃO RESIDUAL, EM CASOS ESPECIAIS

ART. 5º, XII

Consentimento: **manifestação livre, informada e inequívoca** pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada;

Estado



Indivíduo



Quando usar?

CONDIÇÕES COMPATÍVEIS COM A BASE LEGAL DO CONSENTIMENTO

RESIDUAL

Só faz sentido o poder público buscar o consentimento quando o tratamento não envolver uma atividade típica, que exige o cumprimento de obrigações legais.



LIBERDADE

O titular precisa ter condições de negar o consentimento, sem que seus direitos fundamentais e sua condição jurídica sofram prejuízos.

Legítimo Interesse

BASE LEGAL MAIS ABERTA

TESTE

Exige um esforço do controlador para **ponderar** os próprios interesses com direitos e **expectativas** do titular.

Difícil de equilibrar a relação com o Estado.



RESTRITIVIDADE

O legítimo interesse não existe no art. 11, que estabelece hipóteses de tratamento de dados pessoais sensíveis.

+

Estado não pode utilizar na atividade-fim.



COMPENSAÇÃO

Esta base legal exige compensações para garantir os direitos do titular, como um reforço na transparência ou um relatório de impacto à proteção de dados.



Quando usar?



APLICAÇÃO RESIDUAL EM ATIVIDADES PERIFÉRICAS

"[...] a utilização dos dados **não deve ser compulsória** ou, ainda, a atuação estatal **não deve se basear no exercício de prerrogativas estatais típicas**, que decorrem do cumprimento de obrigações e atribuições legais."

Em algumas **atividades acessórias e periféricas** do poder público, é possível imaginarmos o uso dessa base legal, porque ela estaria **associada mais à natureza da atividade do que ao controlador**.



SEGUNDA PARTE (2)

Compartilhamento de dados

REGRAS DA INTERAÇÃO ENTRE PÚBLICO-PÚBLICO E PÚBLICO-PRIVADO

LGPD incentiva o compartilhamento

ENTRE ENTIDADES E ÓRGÃOS DO SETOR PÚBLICO

ART. 25

Os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o **uso compartilhado, com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à descentralização da atividade pública** e à disseminação e ao acesso das informações pelo público em geral.

Antes de compartilhar...

REQUISITOS INDICADOS PELA ANPD

1

Formalização e registro, em processo com documentos e análises técnicas e jurídicas.

2

Indicação detalhada e objetiva de **quais dados pessoais** serão transferidos e com **qual finalidade específica**.

3

Anotação da **base legal** que fundamenta o uso compartilhado dos dados, que também é um tipo de tratamento.

4

Delimitação do **período de duração** do uso compartilhado dos dados.

5

Transparência e respeito aos direitos do titular, **prevenção** e segurança.

Poder Público

X

Entidade Privada

ART. 26, § 1º - É VEDADO AO PODER PÚBLICO TRANSFERIR A ENTIDADES PRIVADAS DADOS PESSOAIS CONSTANTES DE BASES DE DADOS A QUE TENHA ACESSO, EXCETO:

- (i)** nos casos de **execução descentralizada da atividade pública que exija a transferência**, exclusivamente para esse fim específico e determinado;
- (ii)** nos casos de dados acessíveis publicamente;
- (iii)** quando houver **previsão legal** ou a transferência for respaldada em **contratos** e instrumentos congêneres;
- (iv)** na hipótese de a transferência objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades[...].

SEGUNDA PARTE (3)

Divulgação pelo poder público

PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS E MEDIDAS INDICADAS PELA ANPD

Divulgação pelo poder público

FECHA

DIREITOS FUNDAMENTAIS DE **CADA** INDIVÍDUO - RESPEITO À SUA **INTIMIDADE**, VIDA PRIVADA E PROTEÇÃO DE **DADOS PESSOAIS**.

ABRE

DIREITO DE **TODOS** OS INDIVÍDUOS À INFORMAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES DO PODER PÚBLICO QUE PERMITA O **CONTROLE SOCIAL**.

PRINCÍPIO DA **PUBLICIDADE** E REGRAS DA **LAI**.

Antes de publicar...

MEDIDAS INDICADAS PELA ANPD

1

A publicação é realmente **necessária** para se alcançar a **finalidade** pretendida?

2

Há **dados sensíveis** envolvidos na operação de tratamento? É preciso elevar a cautela.

3

É possível adotar **medidas de prevenção e segurança** sem afetar o controle social?

4

Adoção de meios de **transparência** para permitir que o titular exerça seus direitos.

5

Garantia dos demais direitos do titular de dados pessoais.



MIRIAM WIMMER - DIRETORA DA ANPD

**A LAI ESTABELECE UM ÔNUS
ARGUMENTATIVO AO GESTOR
PÚBLICO, QUE DEVE TOMAR UMA
DECISÃO E JUSTIFICAR SE HÁ OU
NÃO INTERESSE PÚBLICO GERAL
PREPONDERANTE NA
PUBLICIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS.**

AULA SOBRE O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PELO SETOR PÚBLICO - IDP

Obrigado!

COMENTÁRIOS E SUGESTÕES...



E-MAIL

hennemann.gustavo@gmail.com